

[5] 매도용 인감증명서 발급 부서 부적정

- 「업무분장세칙」 제8조(□□□□부) 제1항 제10호에 따르면 □□□□부는 기록물 관리에 관한 업무를 수행한다고 되어 있고
 - 「기록물관리세칙」 제17조(인장의 날인) 및 제41조(인장의 관리)에 따르면 인장은 기록물 관리부점의 장이 관리하며 공사를 대표하여 체결하는 계약서 등에는 명의를 사장으로 하고 사인(社印) 또는 직인을 날인하되 문서발송대장(인장사용부겸용)에 그 내용을 기록하도록 되어 있음
 - 따라서, 인감증명서 발급 업무는 □□□□부에서 수행하여야 함
- 그런데, 前 □□□□지역본부 5급 ○○○(2017. 8. 11. 직위해제)가 2016. 9. 29.부터 2017. 8. 10.까지 국유재산을 불법으로 매매하기 위해 신청한 부동산 매도용 인감증명서 28건⁵²⁾(총 38필지)의 발급신청서 접수 처리현황을 점검한 결과
 - 28건 중 2016. 9. 29.부터 2017. 1. 31.까지 발급된 14건(20필지)은 □□□□지역본부로부터 부동산 매도용 인감증명서 발급신청서를 접수하여 □□□□부에서 발급하였으나
 - 2017. 2. 1. 이후에 발급된 나머지 14건(18필지)은 위 규정과 달리 □□□□□□부에서 부동산 매도용 인감증명서 발급신청서를 접수하고 발급한 것으로 확인되는 등

52) 국유재산 불법 매각 16건(24필지), 소유권은 미이전 하였으나 부적정 발급 8건(14필지), 중복신청 4건

- □□□□부는 2017. 2. 1. 조직개편 시 업무상 필요⁵³⁾를 이유로 부동산 매도용 인감증명서 발급신청서 접수처리 업무 및 대법원인터넷등기소 접속을 통한 인감증명서 발급·교부 등의 업무를 □□□□□□부에 이관하였을 뿐만 아니라
- 통상의 인감증명서를 발급⁵⁴⁾할 수 있는 인감카드와 그 비밀번호까지 □□□□□□부에 넘겨주는 등 본연의 인장 관리 업무를 타부서에 이관하여 수행하도록 한 사실이 있음

53) 위와 같은 업무처리에 대해 감사기간 중 □□□□부와 □□□□□□부에 발부한 질문 내용에 대해 답변한 내용에 따르면 매도용 인감증명서 발급 업무를 □□□□부의 공사회계 인력(파견사원 1명)이 전담 수행함에 따른 업무 부담-발급신청서 문서접수, 소재지 등 확인, 대법원인터넷등기소상 매수자 정보 입력, 등기소 방문 및 인감증명서 수령, 지역본부별 인감증명서 행랑 발송 등 전담직원이 필요하고 국유업무를 공사에서 수행하고 있는 상황을 덜어주기 위해 2017. 2. 1. 이전에는 □□□□부가 대법원인터넷등기소(www.iros.go.kr)에서 인감을 신청하여 등기소에서 매도용 인감증명서를 수령한 후 각 부점 및 지역본부에 교부하는 업무만을 수행하다가, 2017. 2. 1. 조직개편으로 □□□□□□부가 신설된 이후부터 □□□□부는 등기신청 위임장에 대한 직인 날인 업무만을 수행하는 것으로, □□□□부와 □□□□□□부(구.□□□□□□실)에서 부서 간 합의하여 시행하였다고 함

54) 「상업등기법」 제16조(인감증명) 제2항 및 대법원 「상업등기규칙」 제40조 제1항에 의하면 인감증명서의 발급을 신청하려면 대법원 규칙이 정하는 바에 따라 인감카드를 발급받도록 되어 있는데, 등기소에서 인감증명서의 발급을 청구할 때는 인감을 지참할 필요가 없고, 반드시 인감카드와 비밀번호를 제시하여야 함. 또한 「같은 규칙」 같은 조항 제3항에 의하면 인감카드와 그 비밀번호를 제시하면 인감증명서의 발급 및 수령권한이 있는 것으로 정하고 있고, 대법원 「인감의 제출·관리 및 인감증명서 발급에 관한 업무처리지침」에 따르면 인감카드와 비밀번호를 제시하면 인감제출자 본인 또는 대리권을 수여받은 대리인임을 확인함이 없이 인감증명서 발급신청을 할 권한이 있는 것으로 본다고 규정하고 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ □□□□부장은 「업무분장세칙」 및 「기록물관리세칙」 등의 규정에 따라 부동산 매도용 인감증명서 발급·교부 등의 업무를 직접 수행하거나 관련 규정 등을 개정 한 후 이관하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고
- 사장은 업무분장내용을 임의 조정하는 등 인장 관리 업무를 규정에 맞지 않게 수행한 □□□□부장 ○○○ 및 □□□□ □□부장 ○○○에게 주의를 촉구하시기 바람. (주의)